

Số: 122/QC-DTN

Cần Thơ, ngày 07 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Tên tài sản đấu giá.

Tài sản của ông **Đoàn Nhựt Trường** (*đảm bảo khoản vay cho ông Lý Văn Khánh*), địa chỉ: Khu vực Thới An 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, cụ thể:

- Quyền sử dụng đất có diện tích kê biên thực tế để đấu giá là **245,9 m²** đất ODT + CLN [có 216 m² đất ODT + 29,9 m² đất CLN (trong đó có DT 125,9 m² đất ODT và DT 29,9 m² đất CLN nằm trong HLATGT)], thuộc thửa đất số 1847, tờ bản đồ số 03, theo Bản trích đo địa chính số 1092/TTKTTNMT do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cấp ngày 22/09/2023, tọa lạc tại: Khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CS05410 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cấp ngày 06/08/2018 cho bà Ngô Thị Kim Cúc, đã chuyển nhượng cho ông Đoàn Nhựt Trường ngày 24/06/2020.

- Nội dung chi tiết, chất lượng, số lượng theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 14/07/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt.

* *Liru y:*

- Người mua được tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định (theo Điều 5 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01 tháng 8 năm 2016).

- Người mua được tài sản phải thanh toán các loại phí, chi phí, thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí công chứng và các khoản thuế khác có liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có).

- Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.

- Người trúng đấu giá sẽ được cơ quan thi hành án dân sự giao theo hiện trạng thực tế của tài sản và tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu và sử dụng theo quy định pháp luật.

- Tổ chức, cá nhân phải có đủ điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Nếu không đủ điều kiện mà tham gia đấu giá thì Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt không chịu trách nhiệm.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Xem tài sản trong giờ hành chính, trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày 02/04/2025 đến hết ngày 04/04/2025.

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam – Chi nhánh Cần Thơ, Cơ quan Thi hành án dân sự có tài sản đấu giá hoặc tại nơi có tài sản đấu giá.

- Công ty không chịu trách nhiệm nếu người tham gia đấu giá không xem tài sản đấu giá.



3. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, liên tục từ 07 giờ 00 phút, ngày 11/03/2025 và kết thúc lúc 17 giờ 00 phút, ngày 08/04/2025.

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam - Chi nhánh Cần Thơ, địa chỉ: Số 351 Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Giá khởi điểm: 2.079.757.997 VND (Hai tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi bảy nghìn, chín trăm chín mươi bảy đồng).

5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (phí tham gia đấu giá): 400.000 đồng/hồ sơ. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn lại trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức.

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 11/03/2025 và kết thúc hết ngày 08/04/2025.

- Người tham gia đấu giá chỉ được coi là đã nộp tiền đặt trước nếu Công ty nhận được thông báo bằng tin nhắn của ngân hàng (thông báo có) thông báo tiền đặt trước của người tham gia đấu giá đã được chuyển vào tài khoản của Công ty.

- Khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, nếu người nộp tiền đặt trước trúng đấu giá và được chuyển cho người có tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp người nộp tiền đặt trước không trúng đấu giá, người tham gia đấu giá không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá do có thay đổi về giá khởi điểm, chất lượng tài sản, thời gian tổ chức phiên đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá đã niêm yết thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được trả lại cho người nộp trong giờ hành chính trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 11/03/2025 và kết thúc lúc 17 giờ 00 phút, ngày 08/04/2025.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam – Chi nhánh Cần Thơ, địa chỉ: Số 351 Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Khách hàng có đủ điều kiện theo luật định, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản) và các nội dung khác theo Thông báo niêm yết đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá.

+ Khách hàng phải trực tiếp xem tài sản đấu giá theo thời gian đã thông báo công khai. Khách hàng không xem tài sản theo lịch đã thông báo công khai thì được xem như đồng ý với hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá.

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Bắt đầu từ lúc 09 giờ 00 phút, ngày 11/04/2025.

- Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam – Chi nhánh Cần Thơ, địa chỉ: Số 351 Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá. Phiên đấu giá kết thúc khi không còn người trả giá.
- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

9. Người được tham gia đấu giá

- Tất cả các tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, chấp nhận giá khởi điểm, có đầy đủ hồ sơ, tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định được tham gia đấu giá.
- Mỗi tổ chức, cá nhân, chỉ được nộp một bộ hồ sơ tham gia đấu giá.
- Người đăng ký tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham gia đấu giá.
- Một người tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản. Những người tham gia đấu giá cùng một tài sản không được ủy quyền cho nhau ghi Phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước hoặc tham gia buổi công bố giá. Trường hợp ủy quyền vi phạm quy định tại Điều này thì văn bản ủy quyền bị coi là không hợp lệ và người được ủy quyền không được tham gia phiên đấu giá.
- Kết quả xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá được Công ty thông báo bằng tin nhắn điện thoại, qua zalo hoặc viber chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá hoặc công bố giá. Người tham gia đấu giá đủ điều kiện được tham gia phiên đấu giá. Người tham gia đấu giá không đủ điều kiện không được tham gia phiên đấu giá.

10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.

1. Người tham gia đấu giá, cá nhân, tổ chức khác bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau đây (theo khoản 5 điều 9 Luật Đấu giá tài sản).
 - a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
 - b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
 - d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;”.
 - d) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước (theo khoản 6, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản).
 - a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
 - b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

- c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;
- d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;
- đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

11. Bước giá; giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ.

- a. Bước giá: Áp dụng mức chênh lệch tối thiểu là 10.000.000 đồng.
- b. Giá trả hợp lệ: Người tham gia đấu giá trả giá, giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả.
- c. Giá trả không hợp lệ: Là giá trả trái với quy định tại điểm b, mục thứ 11 của Quy chế cuộc đấu giá này.

12. Thời hạn thanh toán: Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm (Theo khoản 12, Điều 1 Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/03/2020).

13. Thời hạn bàn giao tài sản: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan (theo khoản 7, Điều 1 Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024).

14. Điều khoản thi hành.

Quy chế cuộc đấu giá này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho tài sản đấu giá nêu trên. Quy chế cuộc đấu giá này áp dụng đối với người tham gia đấu giá, đấu giá viên và nhân viên Công ty./.

Nơi nhận:

- Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt (để niêm yết);
- Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam (để niêm yết);
- Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam –CN Cần Thơ (để niêm yết);
- UBND xã, phường, thị trấn nơi có tài sản đấu giá (để niêm yết);
- Nơi tổ chức cuộc đấu giá tài sản (để niêm yết);
- Đăng Công Đấu giá tài sản quốc gia (02 lần);
- Đăng công khai trên báo in hoặc báo hình (02 lần);
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lương Võ Hoàng Vinh